

1501131-82.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129511/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 11604133 - 07º D.P. GUARULHOS, 2090/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2129511 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501131-82.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501131-82.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129511/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 11604133 - 07º D.P. GUARULHOS, 2090/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2129511 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEHANDRO COUTINHO JEREMIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

LEHANDRO COUTINHO JEREMIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 28 de maio de 2020, às 01h00, na rua Hélio de Souza, nº 268, Fortaleza, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16 porções individualizadas de maconha, com massa líquida de 18,58 gramas, e 129 porções individualizadas de cocaína, com massa líquida de 95,74 gramas.

Segundo apurado, o denunciado se encontrava nas proximidades do endereço

anteriormente referido, trazendo consigo e guardando as drogas acima descritas, separadas em porções individualizadas, destinadas ao comércio ilícito. Ocorre que, em patrulhamento pelo local – conhecido como ponto de venda de entorpecentes –, policiais militares se depararam com o denunciado, que correu e tentou, sem sucesso, empreender fuga ao perceber a aproximação dos agentes estatais.

Após abordagem e realização de revista pessoal, foram encontrados na posse do denunciado 2 invólucros contendo maconha e 21 invólucros contendo cocaína, além de R\$ 296,00, em espécie.

Indagado, o denunciado confessou, informalmente, que as drogas se destinavam à traficância, e indicou uma sacola plástica onde eram guardadas as demais porções dos entorpecentes, consistentes em 14 invólucros contendo maconha e 108 invólucros contendo cocaína.

Foram acostados aos autos o Laudo de Constatação Provisória às fls. 28/32, o Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 86/88 e laudo do estojo às fls. 89/91.

Notificado o réu às fls. 105, apresentou defesa preliminar às fls. 110/113.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 145/147), sendo o réu citado às fls. 188.

Durante a instrução do processo em Juízo foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo; c) confissão e menoridade relativa; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima; e) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, pois segundo os policiais o Réu estaria traficando sozinho, teria confessado informalmente a traficância e colaborado para a recuperação do produto do crime; f) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena; g) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime imputado ao réu encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo Laudo de Constatação Provisória às fls. 28/32 e Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 86/88, bem como pelo firme depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas e pela confissão do acusado.

Quanto à autoria imputada ao réu, encontra-se igualmente demonstrada, não havendo dúvidas quanto à apreensão da droga em seu poder. O próprio réu confirmou que estava traficando.

O policial militar Paulo Henrique Oliveira Neves, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento; abordaram o acusado, que estava junto de Cesar; Cesar disse que havia comprado droga do acusado; com o réu encontraram drogas (maconha e cocaína) e certa quantia em dinheiro.

O policial militar Gerson Borsatto da Silva se manifestou no mesmo sentido.

Acrescentou que o réu indicou onde havia mais drogas, próximo ao local onde ele estava.

Interrogado em juízo, o réu confessou que estava traficando no local; era o primeiro dia.

Os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos, e se encontram em perfeita consonância com os depoimentos prestados no inquérito policial, tudo corroborado e confirmado pela confissão judicial do acusado em Juízo.

Importante destacar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“Tráfico ilícito de entorpecentes – Artigo 33 da Lei 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Validade da palavra dos policiais – Inviável desclassificação para

porte de uso - Pena diminuída - regime mantido - impossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido." (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 07/04/2017)

A prova oral colhida no inquérito policial e em Juízo encontra-se reforçada e corroborada pela confissão espontânea do acusado que, em juízo, confirmou integralmente a conduta, esclarecendo as circunstâncias em que foi abordado. A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito. Da mesma forma, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, tendo em seu poder quantidade considerável de droga, dividida em pequenas porções, e a confissão do réu no seu interrogatório, não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Nestes termos, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena que será imposta ao acusado:

Na primeira fase, tendo em vista a quantidade e variedade de droga, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão, razão pela qual as penas retornam ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A diminuição não se deu na fração máxima em virtude da quantidade e variedade de drogas. Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEHANDRO COUTINHO JEREMIAS, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Substituo em favor do réu, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, do Código Penal, e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade e ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 do Código Penal. Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91,

inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreta o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.
P.R.I.C.

Guarulhos, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA